

**A LA ATENCIÓN DE D. LUCIO CARRILES SÁNCHEZ, CONCEJAL
DELEGADO DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE LLANES**

De: **D. Raúl Gutiérrez Salgado**, con DNI 09391472C, y domicilio en Lugar Celoriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias).

Asunto: **Solicitud de explicaciones y documentación sobre la reducción de la sanción en el Expediente RES/2020/235, reincidencia en infracciones, presunto trato de favor y otros incumplimientos relacionados con el Club Marítimo de Celorio.**

EXPONE:

1. Que en relación con el **Expediente Sancionador RES/2020/235**, relativo a la sanción impuesta por la infracción cometida por el **Club Marítimo de Celorio** y **D. Carlos Mallada Prieto**, la cual fue inicialmente fijada en **6.000 €**, he tenido conocimiento de que dicha sanción ha sido **reducida de manera arbitraria a 3.000 €** (1.500 € para cada infractor), sin justificación alguna.
2. Que esta es la **segunda infracción cometida por el Club Marítimo de Celorio**, ya que anteriormente, en **2015**, se impuso una sanción por **música amplificada sin autorización**, la cual **nunca fue ejecutada**. Dado que este expediente implica una **reincidencia**, el importe de la sanción de 2020 **no debería haber sido de 6.000 €**, sino que, de acuerdo con la normativa aplicable, debería haberse incrementado a **al menos 8.000 €**.
3. Que, pese a la **reincidencia**, no solo no se ha aplicado el **agravante correspondiente**, sino que además se les ofreció un **descuento del 50%** sobre una sanción que debería haber sido mayor. Este descuento se ha aplicado **sin que los infractores hayan reconocido su culpa** ni efectuado el **pago anticipado**, lo cual plantea serias dudas sobre la **legalidad del procedimiento** seguido.
4. Que, a la fecha de este escrito, **no se me han facilitado los comprobantes de pago** correspondientes a dicha sanción, a pesar de haberlos solicitado en repetidas ocasiones. Ante la **reiterada falta de respuesta** por parte del Ayuntamiento de Llanes, me he visto obligado a recurrir al **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno**, ya que el **Ayuntamiento de Llanes** figura en la lista de **Ayuntamientos entorpecedores**, por su constante falta de transparencia en la tramitación de solicitudes.
5. Que he presentado una solicitud ante el **Consejo de Transparencia** para exigir el acceso a los **comprobantes de pago** de la sanción, y adjunto copia de dicha solicitud, así como la solicitud original que realicé al **Ayuntamiento de Llanes**, a la cual **no se me ha respondido**.

SOLICITUD:

Dado que esta reducción no ha sido debidamente justificada ni se ha proporcionado una base legal que ampare tal decisión, solicito formalmente que se me informe y justifique,

en detalle, los **motivos que fundamentan la reducción de la sanción impuesta**, incluyendo:

1. **Copia de la resolución** que autoriza dicha reducción de sanción.
 2. **Documentación que acredite el reconocimiento** de la infracción por parte de los sancionados o, en su caso, el **pago anticipado** que justifique la aplicación de dicha reducción.
 - **Exijo explicaciones** sobre por qué se ha aplicado un **descuento del 50%** sin que se cumplieran estos requisitos básicos.
 3. **Comprobantes de pago** de la sanción impuesta en el **Expediente RES/2020/235**, que he solicitado reiteradamente sin recibir respuesta.
 4. **Base legal o normativa** en la que se fundamenta su decisión de **no aplicar el agravante de reincidencia y reducir la sanción** en este caso, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia sancionadora.
-

OBLIGACIONES NO EJECUTADAS Y OTRAS INFRACCIONES:

Adicionalmente, **exijo explicaciones** de por qué el **Ayuntamiento de Llanes** no ha ejecutado otras sanciones correspondientes a las siguientes infracciones cometidas por el **Club Marítimo de Celorio**:

1. **Falta de licencia de actividad** desde el año **1972**, lo cual representa una infracción continuada y grave.
 2. **Falta de autorización municipal** para la realización de eventos, los cuales han tenido lugar de manera reiterada sin los permisos pertinentes.
 3. **Incumplimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE)**, en particular respecto a la **protección acústica** y la **seguridad contra incendios** en las instalaciones del club.
 4. **Incumplimiento de la normativa de salud pública**, ya que las instalaciones del **Club Marítimo** no cumplen con los requisitos básicos de habitabilidad y salubridad, afectando gravemente a la seguridad de los usuarios y la calidad de vida de los vecinos.
-

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- **Copia de la solicitud presentada al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno** en relación a la falta de entrega de los comprobantes de pago.
 - **Copia de la solicitud original** realizada al Ayuntamiento de Llanes, solicitando los comprobantes de pago de la sanción.
 - **Documentos adicionales** relativos a la sanción impuesta en 2015, que **nunca** fue ejecutada.
-

PRESUNTO TRATO DE FAVOR:

Finalmente, solicito que se investigue el presunto **trato de favor** que parece haberse dado a **D. Julio Bobes Bascarán**, vinculado al **Club Marítimo de Celorio**, ya que no se ha aplicado el **agravante de reincidencia**, se ha concedido una **reducción del 50%** sin que se cumplan las condiciones para ello, y no se ha ejecutado la sanción de 2015. Estas actuaciones reflejan **irregularidades administrativas** que vulneran los principios de **igualdad ante la ley** y **transparencia** en la gestión pública.

EXIJO:

1. **Explicaciones detalladas** sobre por qué no se ha aplicado el agravante de reincidencia ni se han ejecutado las sanciones previas, y por qué se ha concedido una reducción del 50% sin justificación.
 2. **Acceso inmediato** a todos los documentos que sustenten la reducción de la sanción, las resoluciones pendientes y los comprobantes de pago.
 3. Una **investigación formal** sobre el presunto trato de favor otorgado al Club Marítimo de Celorio y sus responsables, con **medidas correctivas** si se confirman las irregularidades mencionadas.
-

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA:

En caso de no recibir respuesta adecuada y completa en el plazo legalmente establecido de **20 días hábiles**, procederé a **denunciar los hechos ante la Fiscalía** por posible **prevaricación administrativa**. Las actuaciones que evidencian **presunto trato de favor**, la **no ejecución de sanciones previas** y la **reducción de sanciones** sin justificación constituyen graves irregularidades que deben ser investigadas por las autoridades competentes, conforme al **artículo 404 del Código Penal**.

Quedo a la espera de su respuesta, la cual deberá proporcionarse **dentro del plazo de 20 días hábiles**, de conformidad con el **artículo 20 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**.

En Llanes, a **septiembre 23, 2024**.

Atentamente,
D. Raúl Gutiérrez Salgado
DNI: 09391472C
Lugar Celoriu, 36
33595 - Celorio, Llanes (Asturias)
Teléfono: 620070182
Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE180992

Fecha y Hora de Registro

14/10/2024 00:00:00

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

14/10/2024 00:00:00 n°11988/11992

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Solicito explicaciones al Concejal Delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda, D. Lucio Carriles Sánchez, sobre la reducción de la sanción en el Expediente RES/2020/235, relacionada con el Club Marítimo de Celorio y D. Carlos Mallada Prieto. La sanción, originalmente fijada en 6.000 , fue reducida arbitrariamente a 3.000 sin justificación, a pesar de la reincidencia. Exijo información detallada sobre la base legal que sustenta esta reducción, acceso a los comprobantes de pago que se me han negado hasta la fecha, y explicaciones sobre el trato de favor que parece haberse dado al club y sus responsables, dado que no se han aplicado las sanciones correspondientes a infracciones previas. Asimismo, solicito aclaraciones sobre otras infracciones no sancionadas, como la falta de licencia de actividad desde 1972, la realización de eventos sin autorización y los incumplimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE).

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Denuncia - 1728721846137800.pdf

Sancion no ejecutada - 1728721846169881.pdf

Transparencia - 1728721846340832.pdf

Solicitud comp. pago - 1728721846403103.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

Dado que no se me ha facilitado la documentación necesaria y el Ayuntamiento de Llanes figura como entidad con prácticas entorpecedoras en materia de transparencia, he recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A continuación, detallo los puntos clave de mi solicitud:

Justificación legal de la reducción de sanción.

Copia de la resolución que autoriza dicha reducción.

Comprobantes de pago de la sanción.

Explicaciones sobre la falta de sanciones adicionales relacionadas con infracciones reiteradas del Club Marítimo.

Adjunto copias de la solicitud presentada al Consejo de Transparencia, la solicitud original realizada al Ayuntamiento, y los documentos relativos a la sanción de 2015 no ejecutada.

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



0Q735X046N1A136U0B8M

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE180992

Fecha y Hora de Registro

14/10/2024 00:00:00

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

14/10/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



0Q735X046N1A136U0B8M

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante

Tipo de Persona FÍSICA	Tipo de Documento de Identificación NIF	Documento de Identificación 09391472C
Nombre RAUL	Primer Apellido GUTIERREZ	Segundo Apellido SALGADO

DIRECCIÓN

País (108) ESPAÑA	Provincia (33) ASTURIAS	Municipio (5000) OVIEDO
Población	Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE
Número 20	Escalera	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA
	Piso (P06) Planta 6	Puerta E
		Bloque
		Kilómetro

MEDIOS DE CONTACTO

Teléfono Fijo	Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com
---------------	------------------------------------	-----	---

Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de:

Correo electrónico

Mi Buzón Web

Objeto de la instancia

Solicito explicaciones al Concejal Delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda, D. Lucio Carriles Sánchez, sobre la reducción de la sanción en el Expediente RES/2020/235, relacionada con el Club Marítimo de Celorio y D. Carlos Mallada Prieto. La sanción, originalmente fijada en 6.000 #, fue reducida arbitrariamente a 3.000 # sin justificación, a pesar de la reincidencia. Exijo información detallada sobre la base legal que sustenta esta reducción, acceso a los comprobantes de pago que se me han negado hasta la fecha, y explicaciones sobre el trato de favor que parece haberse dado al club y sus responsables, dado que no se han aplicado las sanciones correspondientes a infracciones previas. Asimismo, solicito aclaraciones sobre otras infracciones no sancionadas, como la falta de licencia de actividad desde 1972, la realización de eventos sin autorización y los incumplimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Detalles adicionales

Dado que no se me ha facilitado la documentación necesaria y el Ayuntamiento de Llanes figura como entidad con prácticas entorpecedoras en materia de transparencia, he recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A continuación, detallo los puntos clave de mi solicitud: Justificación legal de la reducción de sanción. Copia de la resolución que autoriza dicha reducción. Comprobantes de pago de la sanción. Explicaciones sobre la falta de sanciones adicionales relacionadas con infracciones reiteradas del Club Marítimo. Adjunto copias de la solicitud presentada al Consejo de Transparencia, la solicitud original realizada al Ayuntamiento, y los documentos relativos a la sanción de 2015 no ejecutada.

Documentación aportada

1	Documento Denuncia	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728721846137800.pdf	
2	Documento Sancion no ejecutada	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728721846169881.pdf	
3	Documento Transparencia	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728721846340832.pdf	
4	Documento Solicitud comp. pago	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728721846403103.pdf	

FECHA Y FIRMA

Solicitud firmada digitalmente en fecha:

12/10/2024 10:31:17

ADVERTENCIAS

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.